

GÜMRÜK KOÇU

HIZLI TEKRAR

43. Konu — Tasfiye

Kısa Soru-Cevap · 83 soru

Gümrük Koçu - Ufuk Çetintaş
@gumrukkocunuz

Hızlı Tekrar 43 — Tasfiye

Kaynak: 43-tasfiye.docx (GK m.177–180; Tasfiye Yönetmeliği m.1–69/A). ★ işaretli sorular 2021–2025 GMY sınavlarında sorulmuş bilgilerdir. Cevap sütununu kapatarak kendinizi sınavın.

Tasfiyelik Hale Gelen Eşya (GK m.177; Tasfiye Yönetmeliği m.14, 66)

#	Soru	Cevap
1	GK m.50'ye göre verilen süre içinde onaylanmış işlem veya kullanım tayini için işlemlerine başlanmamış eşya ne olur?	Tasfiyelik olur ve GK m.178 hükümlerine göre tasfiye edilir. (GK m.177/1-b)
2	Tahlilden arta kalan numunelik eşya ne zaman tasfiyelik olur?	İlgili tarafından bir ay içinde alınmazsa. (GK m.177/1-d)
3	Antrepodaki eşya için onaylanmış işlem veya kullanım beyannamesinin tescilinden sonra kaç gün içinde işlemleri bitirilmezse eşya tasfiyelik olur? ★ 2021	Otuz gün. (GK m.177/1-f)
4	Antrepolarda veya eşya konulmasına izin verilen yerlerde yapılan sayımda fazla çıkan eşyanın durumu nedir?	Tasfiyelik eşyadır (GK m.105/3 ve m.236/2'de belirtilen yerler). (GK m.177/1-h)
5	Çabuk bozulan veya saklanması masraflı ve külfetli eşyanın tasfiyesi için kanuni bekleme süresinin dolması gerekir mi?	Hayır; kanuni bekleme süresi bulunup bulunmadığına bakılmaksızın tasfiye edilir. (GK m.177/1-k)
6	Gümrüğe terk edilen eşya tasfiye kapsamında mıdır?	Evet; GK m.164'e göre terk edilen ve yönetmelikle terk edilmiş sayılan eşya tasfiye edilir. (GK m.177/1-ı)
7	Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu uyarınca el konulan eşyanın sahibine iadesine karar verilirse eşya ne zaman tasfiyelik olur?	Teslim alınması için ilgisine yapılan tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde teslim alınmazsa. (GK m.177/2-b; Tasfiye Yönetmeliği m.14/2)
8	Tasfiyesine karar verilen eşya bulunamazsa ne tahsil edilir?	İthal eşyası için CIF, ihraç eşyası için FOB kıymeti ile bunlara ilişkin gümrük vergileri; tespit ve tahakkuk belgesi düzenlenip düzenlenmediğine bakılmaksızın gümrük müdürlüğüne tahsil edilip döner sermaye hesabına aktarılır. (GK m.177/3; Tasfiye Yönetmeliği m.66/1)
9	Kanuna göre tespit ve tahakkuk belgelerinin tasfiye idaresine intikali ve eşyanın teslim alınması için süreler nedir?	Belgeler otuz gün içinde tasfiye idaresine intikal ettirilir; tasfiye idaresi eşyayı otuz gün içinde teslim almakla mükelleftir. (GK m.177/4)

Tasfiye Yolları ve Yeniden İhraç Amaçlı Satış (GK m.178; Tasfiye Yönetmeliği m.32, 41, 56)

#	Soru	Cevap
10	GK m.178'e göre tasfiye yolları nelerdir? ★ 2021, 2024	İhale yoluyla satış, yeniden ihraç amaçlı satış, perakende satış, kamu kuruluşları ile özel kanunla kurulmuş vakıf ve derneklere tahsis, imha ve özel yol. Mutat elleçleme veya sergi/fuarda kullanma bir tasfiye yolu değildir. (GK m.178; Tasfiye Yönetmeliği m.32/1)
11	Tasfiyede insan, hayvan, bitki ve çevre sağlığı bakımından gerekli önlemleri almakla kim yükümlüdür?	Tasfiye idaresi, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görüşünü alarak. (GK m.178)
12	İhale, yeniden ihraç, perakende satış ve tahsis yollarına tabi tutulacak eşya ne kadar sürede ve kim tarafından belirlenir?	Teslim alındığı veya alınması gereken tarihten itibaren en geç onbeş gün içinde, işletme müdürünün oluşturacağı komisyon tarafından; bu eşya elektronik satış suretiyle de tasfiye edilebilir. (Tasfiye Yönetmeliği m.32/2)
13	Tasfiyelik hale gelen ithalatı yasak veya kısıtlamaya tabi eşya nasıl satılır?	Sadece yeniden ihraç amacıyla satılır. (Tasfiye Yönetmeliği m.56/1)
14	İthalatı yasak eşya dışında hangi eşya yeniden ihraç amacıyla satılabilir?	Diğer yollarla tasfiye edilemeyen eşya, GK m.56 çerçevesinde yurda ithali mümkün olmayan eşya ve Bakanlıkça belirlenecek eşya. (Tasfiye Yönetmeliği m.56/2)
15	Yeniden ihraç amacıyla satılan eşya nereye ve hangi süre içinde gönderilir?	Mahrecine veya üçüncü ülkeye gönderilmesi zorunludur; ihale bedelinin ödendiği tarihten itibaren otuz gün içinde gümrük müdürlüğünün denetiminde yurtdışı edilir. (Tasfiye Yönetmeliği m.56/3, 41/1)

Tasfiyelik Eşyanın Rejime Tabi Tutulması (GK m.179; Tasfiye Yönetmeliği m.57)

#	Soru	Cevap
16	İhaleye çıkarılacak veya perakende satılacak eşya için rejime tabi tutma veya yeniden ihraç talebi en geç ne zamana kadar yapılabilir? ★ 2021	İhale ilanının yayımlandığı veya perakende satış kararının alındığı tarihe kadar, gümrük idaresine başvurularak. (GK m.179/1)
17	Yönetmeliğe göre diğer tasfiye yollarında bu talep ne zamana kadar yapılır; kısmi talep mümkün müdür?	Diğer tasfiye yollarında onay tarihine kadar gümrük müdürlüğüne başvurulur; kısmi talep yapılamaz. (Tasfiye Yönetmeliği m.57/1)
18	İthali yasak veya kısıtlamaya tabi olduğu için yeniden ihraç amaçlı satılacak eşya için ne talep edilebilir?	Aynı tarihe kadar yalnızca gümrük bölgesi dışına yeniden ihracı istenebilir; bu eşya sadece yeniden ihraç amacıyla teslim edilir. (GK m.179/1; Tasfiye Yönetmeliği m.57/11)
19	Süresinde yapılan rejime tabi tutma veya yeniden ihraç talebinin kabulü hangi ödemeye bağlıdır?	Varsa cezalar, ambarlama ve elleçleme ve diğer giderler ile döviz cinsinden CIF değerinin %1'i; uygulamadan ikinci kez yararlanılırsa %3'ü. (GK m.179/1)
20	Başvuru ihale ilanı yayımlandıktan veya perakende satış kararı alındıktan sonra, satıştan önce yapılırsa hangi oran uygulanır?	Cezalar ve giderlerle birlikte CIF değerinin %10'u; bunun dışındaki başvurular kabul edilmez. (GK m.179/1; Tasfiye Yönetmeliği m.57/6)

#	Soru	Cevap
21	Rejime tabi tutma veya yeniden ihraç talebi hakkı hangi tasfiyelik eşya için uygulanmaz?	GK m.177/1'in (c), (d), (ı), (l), (m) bentlerindeki eşya (ör. tahlilden arta kalan numunelik eşya, gümrüğe terk edilen eşya) ile m.177/2-(a) bendindeki (Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu uyarınca tasfiyelik hale gelen) eşya. (GK m.179/2; Tasfiye Yönetmeliği m.57/12)
22	Tasfiyelik eşyada "eşya hak sahibi" kimdir?	Döviz transferi yapılmışsa yurtiçindeki alıcı, yapılmamışsa yurtdışındaki gönderici; transfer edilmiş dövizin iadesi durumunda yurtdışındaki gönderici. (Tasfiye Yönetmeliği m.57/2)
23	Tespit ve tahakkuk belgesi düzenlenmiş eşyada ilan/karar/onaydan önce başvurulursa ne, ne kadar sürede ödenir; eşya ne zaman rejime tabi tutulur?	Belgedeki döviz cinsinden CIF değerinin %1'i on gün içinde döner sermaye hesabına ödenir; ödemediği takdirde otuz gün içinde cezalar ve giderler de tahsil edilerek eşya rejime tabi tutulur. (Tasfiye Yönetmeliği m.57/5, 8)
24	%1 veya %10 ödendiği halde gümrük işlemleri süresinde tamamlanamazsa ne olur?	Hak sahibinin başvurusu üzerine CIF değerinin %3'ünün on gün içinde ödenmesi tebliğ edilir; hak kullanılmaz veya işlemler süresinde tamamlanamazsa tasfiyeye devam edilir. (Tasfiye Yönetmeliği m.57/7, 9)

Satış Bedelinin Dağıtımı ve Vergiler (GK m.180; Tasfiye Yönetmeliği m.64)

#	Soru	Cevap
25	GK m.177/1 (b), (e), (f), (g), (k) ve m.177/2-(b) eşyasının satış bedeli hangi sırayla dağıtılır?	1) Hizmet karşılığı alacaklar ve yapılmış masraflar, 2) Gümrük vergileri, 3) Satış için yapılmış masraflar, 4) Para cezaları. (GK m.180/1)
26	Yönetmeliğe göre hizmet karşılığı alacaklar ile satış masrafları için satış bedelinden hangi oranlar ayrılır?	Hizmet karşılığı alacaklar ve yapılmış masraflar için yüzde onbeş, satış için yapılmış masraflar için yüzde elli. (Tasfiye Yönetmeliği m.64/1)
27	Dağıtımdan sonra artan para ne olur?	Eşya sahipleri adına emanete alınır; emanete alındığı tarihten itibaren bir yıl içinde alınmazsa döner sermayeye irat/gelir kaydedilir. (GK m.180/1; Tasfiye Yönetmeliği m.64/1)
28	GK m.177/1'in diğer bentlerindeki eşyanın (ör. gümrüğe terk edilen eşya) satış bedelinden dağıtım sonrası kalan para ne olur?	Doğrudan döner sermaye işletmesine irat kaydedilir. (GK m.180/1; Tasfiye Yönetmeliği m.64/3)
29	Kaçakçılık kapsamında satılan eşyada iade kararı verilirse gümrük vergileri iade edilir mi; müsadere kararında satış bedeli ne olur?	Emanetteki tutar iade kararında sahibine ödenir, ancak gümrük vergileri iade edilmez; müsadere kararında satış bedeli döner sermayeye irat kaydedilir. (GK m.180/2)
30	Tasfiye edilen eşyanın satış bedelinden alınacak gümrük vergileri hangi tarihteki oranlara göre belirlenir? ★ 2021	Beyanname verilmişse tescil tarihindeki; kaçak eşyada kaçak eşya tespit tutanağının düzenlendiği tarihteki; bunlar bilinmiyorsa tespit ve tahakkuk belgesinin düzenlendiği tarihteki oranlar. (GK m.180/3)
31	Satılamaz, devredilemez, haciz, rehin, ipotek gibi şerhli taşınmazların tasfiyesinde bu şerhler ne zaman kalkmış sayılır? ★ 2021	Ayrıca bir işleme gerek olmaksızın tasfiye kararının alındığı tarihten itibaren; iade kararında şerhe konu bedel ilgisine ödendikten sonra kalan tutar sahibine ödenir. (GK m.180/4; Tasfiye Yönetmeliği m.64/8)

#	Soru	Cevap
32	Gümrük Kanunu kapsamındaki tasfiye işlemlerinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu uygulanır mı?	Hayır; usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir. (GK m.180/5)
33	Emanete alınan tutarların iadesi için başvuru süresi nedir?	İade kararında mahkeme kararının kesinleştiği, diğerlerinde emanete alındığı tarihten itibaren bir yıl. (GK m.180/6; Tasfiye Yönetmeliği m.64/9)
34	Bedelsiz verilen veya imha edilen eşyanın sahibine ödeme yapılır mı?	Hayır; ancak 5607 sayılı Kanuna göre tasfiyelik olup iadesine karar verilen eşya imha edilmişse bedeli gümrük idaresince genel bütçeden ödenir. (Tasfiye Yönetmeliği m.64/7)

Tanımlar ve Depolama Yerleri, Ambarlar (Tasfiye Yönetmeliği m.3, 9–27)

#	Soru	Cevap
35	Tasfiye Yönetmeliğine göre "bekletilmeyecek eşya" nedir?	Çabuk bozulma, telef olma, ekonomik değerini kaybetme riski bulunan eşya ile saklanması masraflı, külfetli veya tehlikeli olan eşya. (Tasfiye Yönetmeliği m.3/1-e)
36	"Gümrüklenmiş değer" nasıl tanımlanır?	İthal eşyasında CIF kıymeti + ithalat vergileri; ihraç eşyasında FOB kıymeti + ihracat vergileri toplamı. (Tasfiye Yönetmeliği m.3/1-j)
37	Hizmet ücretini karşılamayacak değerdeki veya bekletilmeyecek eşya geçici depolama yerine ya da antrepoya nasıl alınır?	Eşya sahibi, temsilcisi veya nakliyecisinden depozito alınıp taahhütname verildikten sonra; yolcu beraberli eşya ambarına alınmasında depozito ve taahhütname aranmaz. (Tasfiye Yönetmeliği m.9/1–2)
38	El konulan eşyanın sahibine iadesi yönündeki kesinleşmemiş mahkeme kararları tasfiye işlemlerini durdurur mu?	Hayır, durdurmaz. İtiraz kanun yoluna tabi ara kararlar ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararlarında ise kesinleşme beklenmeden iade yapılır. (Tasfiye Yönetmeliği m.14/3–4)
39	Hangi eşya tasfiye ambarına alınmadan bulunduğu yerde veya uygun yerlerde tasfiye edilir?	Parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve yanmayı artırıcı eşya, özel düzenek gerektiren eşya, diğer eşya için tehlike/zarar doğurabilecek eşya ve imhalık eşya. (Tasfiye Yönetmeliği m.15/3)
40	Geçici depolama yeri, antrepo ve ambarlara ilişkin defter, belge ve bilgisayar kayıtları ne kadar saklanır?	Beş yıl; ihtilaflı işlere ait defter ve belgeler ihtilaflın çözümüne kadar. (Tasfiye Yönetmeliği m.21/3)
41	Ambarların yıllık sayımı ve sorumlu memurun ambar devir işlemleri en geç ne kadar sürede tamamlanır?	Yıllık sayım en fazla doksan gün; devir işlemleri en geç doksan gün; devirde ek süre gerektiren durumlara bölge müdürlüğü yetkilidir. (Tasfiye Yönetmeliği m.25/2, 27/3)

Tespit, Teslim ve Bedelin Belirlenmesi (Tasfiye Yönetmeliği m.30–31)

#	Soru	Cevap
42	Tasfiye listesini kim, ne kadar sürede düzenler?	Geçici depolama ve antrepo işletmecileri, eşyanın tasfiyelik hale geldiği tarihten itibaren en geç on gün içinde düzenleyip gümrük müdürlüğüne gönderir. (Tasfiye Yönetmeliği m.30/1)

#	Soru	Cevap
43	Tespit ve tahakkuk belgesi işletme müdürlüklerine ne zaman gönderilir?	Eşya bulunduğu yerde görülerek belge düzenlenir; tasfiyelik hale geldiği tarihi izleyen en geç otuz gün içinde, varsa ilgili kurumların görüşleriyle birlikte gönderilir. (Tasfiye Yönetmeliği m.30/6)
44	Bekleme süresi dolmamış bekletilmeyecek eşyada tasfiye listesi ve tespit ve tahakkuk belgesi süreleri nedir?	Tasfiye listesi en geç iki iş günü, tespit ve tahakkuk belgesi de gümrük müdürlüğünce en geç iki iş günü içinde. (Tasfiye Yönetmeliği m.30/7)
45	Zarara uğrayacak veya muhafazası külfetli kaçak eşya için nasıl tasfiye kararı alınır?	Gümrük müdürlüğü iki iş günü içinde tespit yaptırıp soruşturmada hâkimden, kovuşturmada mahkemeden ara karar ister; el koymadan itibaren bir ay içinde karar verilmezse iki iş günü içinde tespit ve tahakkuk belgesi düzenlenir. (Tasfiye Yönetmeliği m.30/8)
46	Tasfiyelik eşya işletme müdürlüklerince ne kadar sürede teslim alınır; yerinde tasfiyenin azami süresi nedir?	Belgelerin geliş tarihinden itibaren otuz gün; taşınması güç, masraflı, bekletilmeyecek vb. eşya yerinde tasfiye edilir ve bu süre altı ayı geçemez. (Tasfiye Yönetmeliği m.30/10)
47	İmhalık hale gelmiş eşya işletme müdürlüklerince teslim alınır mı?	Hayır; ancak süresi içinde teslim alınmadığı için imhalık hale gelen eşya işletme müdürlüklerince imha edilir. (Tasfiye Yönetmeliği m.30/11)
48	Tasfiye edilen eşya alıcısına hangi şartla teslim edilir?	Bedeli tahsil edilmeden veya bedeli karşılığında teminat alınmadan teslim edilmez. (Tasfiye Yönetmeliği m.30/13)
49	Tasfiyelik eşyanın bedeli neye göre belirlenir; maktu vergiler ihaleye esas bedele dahil midir?	Gümrüklenmiş değer esas alınır. Maktu vergi ve mali yükler ile bunlara isabet eden KDV gümrüklenmiş değere dahildir, ancak ihaleye esas bedele dahil edilmez, ayrıca tahsil edilir. (Tasfiye Yönetmeliği m.31/1-a)

İhale Yoluyla Satış (Tasfiye Yönetmeliği m.33–44)

#	Soru	Cevap
50	İhale yoluyla satışına karar verilen eşyanın ihale hazırlıkları ne kadar sürede tamamlanır?	Karar tarihinden itibaren en geç onbeş gün içinde. (Tasfiye Yönetmeliği m.33/1)
51	Satış ilanları Resmî Gazete'de yayımlanmak üzere ne zaman gönderilir; istisnası nedir?	Satış tarihinden en az beş gün önce; çabuk bozulan eşya ile Bakanlıkça belirlenen eşya ve limitleri aşmayan eşyada ilan Resmî Gazete'de yayımlanmaz ve süre bir güne kadar indirilebilir. (Tasfiye Yönetmeliği m.34/2–3)
52	İhaleye katılacaklardan alınacak teminat ne kadardır?	İhaleye esas bedelin en az %10'u; ihaleye esas bedeli 1.000.000 TL'yi geçen eşyada 100.000 TL. (Tasfiye Yönetmeliği m.35/1)
53	İhaleler hangi usulle ve kim tarafından yapılır; ihale komisyonunun kararı nasıldır?	İhale komisyonu tarafından açık artırma usulüyle; komisyon gerekçe belirterek satışı yapıp yapmamakta serbesttir, kararı kesindir. (Tasfiye Yönetmeliği m.38/1, 38/2-c)
54	İhalede damga vergisi ne zaman ödenir; teminatı yetersiz olan alıcıya ne imkân tanınır?	Damga vergisi satış anında alıcı tarafından ödenir, ödenmezse teminat döner sermayeye gelir kaydedilir; eksik teminatı %10'a kadar tamamlamasına izin verilir. (Tasfiye Yönetmeliği m.38/2-d)

#	Soru	Cevap
55	İhaleye esas bedel kadar teklif gelmezse satış hangi orandan itibaren yapılır?	En yüksek teklif ihaleye esas bedelin en az %75'ini bulursa satış yapılır; bulmazsa teklifler komisyonca değerlendirilmek üzere kaydedilir. (Tasfiye Yönetmeliği m.38/2-e)
56	%75'in altında kalan teklifler kimin onayına sunulur?	Teklif %50 ve üstündeyse üç iş günü içinde işletme müdürüne; %50'nin altındaysa üç iş günü içinde işletme müdürlüğü görüşüyle bölge müdürlüğüne. Beş iş günü içinde onaylanmazsa ilk ihaleye esas bedelin %75'i esas alınarak eşya bir defa daha satışa sunulur. (Tasfiye Yönetmeliği m.38/2-f)
57	İhale bedeli ne kadar sürede ödenir; ödenmezse ne olur?	İhalenin tamamlanmasını izleyen yedi gün (bekletilmeyecek eşyada iki iş günü) içinde; ödenmezse satış bozulur, teminat döner sermayeye gelir kaydedilir. (Tasfiye Yönetmeliği m.40/1)
58	Alıcı ihale bedelini ödemezse eşya hangi şartlarla son çekilene teklif edilir?	Son çekilenin teklifi ihaleye esas bedelin %75 ve üstünde (bekletilmeyecek eşyada %50) ise ya da bunun altında olsa da ödemeyen alıcının teklifinin %90 ve üzerindeyse; son çekilen yedi gün (bekletilmeyecek eşyada iki gün) içinde kabul ederse eşya ona satılır. (Tasfiye Yönetmeliği m.40/2–3)
59	İhalede satılan eşya alıcı tarafından ne kadar sürede teslim alınır?	İhale bedelinin ödenmesini izleyen on gün, bekletilmeyecek eşyada üç gün içinde. (Tasfiye Yönetmeliği m.41/1)
60	Bedeli ödendiği halde teslim alınmayan eşyanın satış bedeli ne olur?	Hizmet ve giderler karşılığı %15'i döner sermayeye gelir kaydedilir, kalanı emanete alınır; bir yıl içinde talep edilmezse döner sermayeye gelir kaydedilir. (Tasfiye Yönetmeliği m.41/4)
61	İhalelerde fesat, sahte belge veya teminat gibi yasak fiillerde bulunanlara hangi yaptırımlar uygulanır?	Komisyon kararıyla salondan derhal çıkarılır, teminatları döner sermayeye gelir kaydedilir; Genel Müdürlükçe bir yıla kadar ihalelere katılmaktan yasaklanır; sahte belge/teminat, fesat gibi fiillerde Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusu yapılır. (Tasfiye Yönetmeliği m.42/1–2, 7)
62	Teminatı yetersizken pey süren veya ihale bedelini ödemeyen kişi, geriye doğru bir yıl içinde bu fiilleri tekrarlamışsa ne kadar süre ihalelere alınmaz?	Bir ihalede daha işlemişse altı ay; iki veya daha fazla ihalede işlemişse bir yıl. (Tasfiye Yönetmeliği m.42/3)
63	İşletme müdürlüklerinin ihalelerine kimler katılamaz?	Yasaklılar; Genel Müdürlük personeli, işletme müdürlüklerinde görevliler, elektronik satış sistemine erişim yetkisi olanlar, bölge müdürlüklerinde tasfiyeyle görevliler ile eşleri ve birinci dereceye kadar kan ve sıhrı hısımları; bunların sermaye çoğunluğuna sahip olduğu veya yönetim kurulunda görev aldığı tüzel kişiler. İşletme müdürlüğünden ayrılanlar bir yıl süreyle giremez. (Tasfiye Yönetmeliği m.43)
64	Satış bedeli hangi şartlarla taksitlendirilebilir?	Satış bedeli 10.000 TL'den az olmamak şartıyla, yazılı talep ve teminatla, on iki ayı geçmemek üzere; 6183 sayılı Kanuna göre tecil faizi alınır. Vergi, resim, harç ve giderlerde ve 5607 kapsamındaki satışlarda taksit yapılmaz. (Tasfiye Yönetmeliği m.44)

Perakende Satış (Tasfiye Yönetmeliği m.45–49)

#	Soru	Cevap
65	5607 sayılı Kanuna göre tasfiyelik olup açık artırmada %75'in altında teklif alan perakende nitelikli eşya ne yapılabilir?	Teklif bedeli üzerinden işletme tarafından satın alınarak perakende satılabilir. (Tasfiye Yönetmeliği m.45/2)
66	Perakende satış kararları bölge müdürlüğüne ne sıklıkla gönderilir; eşyanın mağazaya teslimi ne kadar sürede tamamlanır?	Kararlar aylık gönderilir; teslim karar tarihinden itibaren otuz gün içinde tamamlanır, süre bölge müdürlüğünce uzatılabilir. (Tasfiye Yönetmeliği m.46/2, 6)
67	Hangi eşya için perakende satış kararı alınmaz?	Eski, kirli, yırtık, parçası noksan, kırık, çalışmaz durumdaki eşya ve kullanım alanı olmayan eşya. (Tasfiye Yönetmeliği m.46/9)
68	Perakende satış fiyatı ne kadar sürede belirlenir ve nasıl güncellenir; satılamayan eşya ne olur?	Komisyon, tespit ve tahakkuk belgesindeki bedele bağlı kalmadan üç gün içinde belirlir; onbeş günlük sürelerle değerlendirilip fiyat aşağı/yukarı çekilebilir; doksan gün içinde satılamayan eşya ihale veya diğer yollarla tasfiye için en yakın işletme müdürlüğüne teslim edilir. (Tasfiye Yönetmeliği m.48/1–2)
69	Satışa hazır eşyanın reyonda satışına ne zaman başlanır; satılan eşyaya garanti belgesi verilir mi?	On gün içinde başlanır; garanti belgesi verilmez. (Tasfiye Yönetmeliği m.49/1, 4)
70	Perakende satılan eşya geri alınabilir mi?	Reyonda "satışa sunulan eşya özürdür" duyurusu asılır; ayıplı mal geri alınmaz. Ancak eşya belirtilen niteliklere uymuyorsa veya tescil/kayıt yapılamıyorsa satışı izleyen yedi gün içinde alıcı talebi ve işletme müdürünün uygun görmesiyle satış iptal edilir. (Tasfiye Yönetmeliği m.49/3)

Tahsis, Özel Yolla Tasfiye ve Bekletilmeyecek Eşya (Tasfiye Yönetmeliği m.58–60)

#	Soru	Cevap
71	Kamu kurumları ile özel kanunla kurulmuş vakıf ve derneklere bedelsiz tahsis taleplerini kim değerlendirir; tahsisli eşya ne kadar sürede teslim alınır?	Bakanlık değerlendirir; eşya otuz iş günü içinde teslim alınmazsa tahsis kararı iptal edilir. (Tasfiye Yönetmeliği m.58/1)
72	Tasfiyelik eşya Bakanlığa veya olağanüstü durumlarda başka idarelere tahsis edilebilir mi?	Evet; 5607 kapsamındakiler dahil her türlü eşya Bakanlığa bedelsiz katı veya geçici tahsis edilebilir; tabii afet, bulaşıcı hastalık gibi olağanüstü durumlarda ilgili idarelere bedelsiz tahsis edilebilir. (Tasfiye Yönetmeliği m.58/2–3)
73	5607 sayılı Kanun kapsamında tasfiyelik hale gelen eşya ne zaman tahsis edilebilir?	Bakanlığa tahsis saklı kalmak üzere, müsadere kararı kesinleşmedikçe tahsis edilemez. (Tasfiye Yönetmeliği m.58/4)
74	Özel yolla tasfiyede eşya kamu kurumlarına hangi bedelle satılabilir; bu yolla yapılan bedelli teslimler nasıl sayılır?	Gümrüklenmiş değerinin %50'sinden az olmamak üzere Bakanlıkça belirlenecek bedelle; bedelli teslimler satış hükmündedir. (Tasfiye Yönetmeliği m.59/1, 4)

#	Soru	Cevap
75	Özel yolla tasfiyede kıymetli maden, antika, hurda ve TL'ye çevrilemeyen döviz hangi kurumlara verilir?	Kıymetli maden/mücevherat: Darphane, TCMB veya Mal Müdürlükleri; antika, müze ve sanat eşyası: Kültür ve Turizm Bakanlığı; hurda: Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu; TL'ye çevrilemeyen döviz: Hazineye devredilmek üzere TCMB. (Tasfiye Yönetmeliği m.59/2)
76	Kaçak eşya dahil bekletilmeyecek eşya nasıl tasfiye edilir?	İhale yoluyla veya kamu kurumları ile vakıf ve derneklere taraflarca belirlenecek bedelle satılarak; bu yolla tasfiye edilemezse onlara bedelsiz verilebilir. (Tasfiye Yönetmeliği m.60/1)

İmha Yoluyla Tasfiye (Tasfiye Yönetmeliği m.61–63)

#	Soru	Cevap
77	Hangi eşya imha edilerek tasfiye olunur; imhaya kim karar verir?	Mahkemece imhasına karar verilen, ekonomik değerini yitiren, sağlığa zararlı veya diğer yollarla tasfiye edilemeyen eşya; mahkeme kararları hariç imhaya komisyon karar verir. (Tasfiye Yönetmeliği m.61/1)
78	Tasfiyelik hale gelmeden önce ve sonra imhalık olan eşyanın imhası hangi hükümlere göre yapılır?	Tasfiyelik hale gelmeden önce imhalık olduğu anlaşılan eşya Gümrük Yönetmeliği, sonra imhalık olan eşya Tasfiye Yönetmeliği hükümlerine göre. (Tasfiye Yönetmeliği m.63/3)
79	Hangi durumlarda analiz yaptırılmadan imha yapılır?	Analiz ücreti eşyanın m.31'e göre hesaplanan değerinin üzerindeyse veya son kullanım tarihi dolmuş/yakında dolacaktır; bu husus imha kararında belirtilir. (Tasfiye Yönetmeliği m.63/2)
80	Hangi eşyanın imhası için bölge müdürlüğü onayı gerekir; imha video kayıtları ne kadar saklanır?	Tespit ve tahakkuk belgesine göre gümrüklenmiş değeri 250.000 TL'nin üzerindeki eşya; video kayıtları beş yıl saklanır. (Tasfiye Yönetmeliği m.63/8–9)
81	İmha giderleri kime aittir?	Esas olarak eşya sahibine; sahipsiz veya sahibine ulaşılamayan/karşılanmayan durumlarda (rücu hakkı saklı) işletmeciye; kaçak eşya ile işletme müdürlüklerinin tasfiye ambarlarındaki eşyada döner sermaye bütçesine. (Tasfiye Yönetmeliği m.63/10–11)

Ek Süre ve Komisyonlar (Tasfiye Yönetmeliği m.67–68)

#	Soru	Cevap
82	Tasfiye Yönetmeliğindeki süreler için ek süre verilebilir mi?	Kanundaki süreler hariç; süre bitmeden başvurulması şartıyla, Yönetmelikteki süre kadar, gümrük idaresince bir defaya mahsus ek süre verilebilir. Ödemeye ilişkin ek sürelerde 6183 sayılı Kanuna göre tecil faizi alınır. (Tasfiye Yönetmeliği m.67/1, 3)
83	Tasfiye işlemlerindeki komisyonlar nasıl oluşur ve karar alır?	İdare amiri veya en az şef düzeyinde personel başkanlığında en az üç ve tek sayıda kişiden oluşur; eksiksiz toplanıp oy çokluğuyla karar alır, çekimser kalamaz. (Tasfiye Yönetmeliği m.68/1–2)

Sık Karıştırılanlar

Antrepoda beyanname tescilinden sonra işlemleri bitmeyen eşya **otuz gün** sonra (on gün değil)

tasfiyelik olur; tahlilden arta kalan numune **bir ay**; 5607 kapsamında iade kararında tebliğden itibaren **otuz gün**.

Tasfiye yolları **altıdır**: ihale, yeniden ihraç amaçlı satış, perakende satış, tahsis, imha, **özel yol**. **Mutat elleçleme** veya **sergi/fuarda kullanma** tasfiye yolu **değildir**.

Rejime tabi tutma/yeniden ihraç talebi **ihale ilanı veya perakende satış kararına kadar** yapılırsa CIF'in **%1'i** (ikinci kez **%3**); ilan/karar sonrası satıştan önce **%10**; (c), (d), (ı), (l), (m) ve 177/2-(a) eşyasında bu hak **yoktur**.

Satış bedelinden alınacak vergi: beyanname varsa **tescil tarihindeki**, kaçak eşyada **tespit tutanağı tarihindeki**, bilinmiyorsa **tespit ve tahakkuk belgesi tarihindeki** oran. Taşıt şerhleri **tasfiye kararı tarihinden** itibaren kalkmış sayılır.

Dağıtım sırası: **hizmet alacakları (%15) → gümrük vergileri → satış masrafları (%50) → para cezaları**; artan para emanete, **bir yıl** içinde alınmazsa döner sermayeye.

İhale: teminat **%10** (1.000.000 TL üstü **100.000 TL**); satış için en az **%75**; %75 altı teklif **%50 ve üstü** ise **işletme müdürü**, altı ise **bölge müdürlüğü** onayı; ödeme **7 gün** (bekletilmeyecek **2 iş günü**), teslim **10 gün** (bekletilmeyecek **3 gün**).

Süreler: tasfiye listesi **10 gün** (işletici), tespit ve tahakkuk belgesi **30 gün**, bekletilmeyecek eşyada her ikisi **2 iş günü**; yerinde tasfiye en fazla **6 ay**; tahsisli eşya **30 iş günü** içinde teslim alınır.

Özel yolla satış bedeli gümrüklenmiş değer **%50'sinden** az olamaz; gümrüklenmiş değeri **250.000 TL** üstü eşyanın imhası **bölge müdürlüğü onayına** tabidir; ihaleden yasaklama **Genel Müdürlükçe bir yıla kadar**.